

Процессуальный кодекс Бладена



Общедоступная сокращённая редакция. Ею руководствуются суды Бладена, если особый закон не устанавливает дополнительных правил.

Кровная подпись - уникальный магический след крови лица. **Клов** - зачарованный предмет, хранящий образец, подпись или запись. **Аудиенция** - установленная законом личная явка выбранного Жребием лица к Тирану.

Памятка участнику суда

Обычное заседание проходит в следующем порядке:

- 1** Суд называет дело и проверяет личности участников.
- 2** Обвинитель оглашает обвинение.
- 3** Подсудимый отвечает: признаёт ли он вину.
- 4** Обвинение кратко излагает свою версию.
- 5** Обвинение предъявляет доказательства, защита задаёт вопросы.
- 6** Защита предъявляет доказательства, обвинение задаёт вопросы.
- 7** Стороны дают пояснения по спорным вопросам.
- 8** Обвинение и защита произносят заключительные речи.
- 9** Подсудимому предоставляется последнее слово.
- 10** Суд выносит оправдательный или обвинительный вердикт. При обвинительном вердикте наказание обсуждается отдельно.

Судья следит за порядком и законом. Обвинитель доказывает вину. Защитник защищает подсудимого. Подсудимый вправе говорить сам, через защитника или обоими способами.

Раздел I. Основные правила

Статья 1. Законность

Никто не может быть задержан, осуждён или подвергнут магическому воздействию иначе как на основании закона и по установленной процедуре.

Статья 2. Презумпция невиновности

Подсудимый считается невиновным, пока обвинение не докажет каждый обязательный признак преступления без разумного сомнения.

Подсудимый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимое сомнение толкуется в его пользу.

Статья 3. Равенство лиц

Право на суд не зависит от происхождения, дома, гражданства, веры, вида, телесной формы или наличия магического дара.

Разумное существо, способное понимать вопросы и выражать собственную волю, признаётся лицом, а не имуществом.

Статья 4. Независимость суда

Судья не может участвовать в деле, если он:

- состоит в родстве, договоре или кровном обязательстве с участником;
- получит выгоду от исхода дела;
- участвовал в расследовании;
- находится под обнаруженным воздействием чар, проклятия или чужой воли.

Любая сторона вправе один раз потребовать проверки такого обстоятельства до начала исследования доказательств.

Статья 5. Открытость

Суд открыт для слушателей. Суд может закрыть только ту часть заседания, где раскрываются:

- охраняемая кровная подпись;
- тайна несовершеннолетнего или жертвы;
- способ действия опасного артефакта;
- сведения, немедленная огласка которых создаст доказуемую угрозу жизни.

Вердикт и его основания всегда объявляются публично.

Раздел II. Суд и участники

Статья 6. Состав суда

- Дела о проступках I-II ступени рассматривает один судья.
- Дела о преступлениях III-IV ступени рассматривают судья и два заседателя.
- Дела V ступени, дела о подмене государственного реестра и дела об обязанностях Жребия и Аудиенции рассматривает коллегия из трёх судей.

По делу Жребия обвинительный вердикт должен быть единогласным. Остальные решения коллегии принимаются большинством голосов.

Статья 7. Обвинитель

Обвинитель обязан искать не только уличающие, но и оправдывающие сведения. Обнаруженное оправдывающее доказательство немедленно передаётся защите.

Статья 8. Защитник

Подсудимый вправе выбрать до двух защитников. Если обвинение относится к III-V ступени и подсудимый не может найти защитника, суд предоставляет одного безвозмездно.

Защитником может быть любое дееспособное лицо, которому подсудимый доверил представительство, если оно не является судьёй, обвинителем или свидетелем по тому же делу.

Статья 9. Права подсудимого

Подсудимый вправе:

- знать точную формулировку обвинения;
- получить список доказательств и свидетелей;
- иметь защитника и переводчика;
- хранить молчание без признания этого признаком вины;
- присутствовать при исследовании доказательств;
- задавать вопросы свидетелям обвинения;
- представлять доказательства и вызывать свидетелей;
- оспаривать судью, эксперта и достоверность магии;
- выступить с последним словом;
- обжаловать приговор.

Отказ от любого права действителен только после ясного объяснения его последствий.

Статья 10. Свидетель

Свидетель обязан говорить правду, но может отказаться от ответа, который прямо изобличает его самого в преступлении.

Свидетель, находящийся под чарами, одержимостью или магическим принуждением, не допрашивается до прекращения воздействия либо до решения суда о возможности допроса.

Раздел III. До суда

Статья 11. Вызов и задержание

Лицо вызывают в суд письменной повесткой, подтверждённым кровным сообщением либо устным объявлением при двух свидетелях.

Задержание без судебного приказа допускается, если лицо застигнуто при преступлении, пытается скрыться или создаёт непосредственную опасность. Не позднее следующего полудня судья проверяет законность задержания.

Статья 12. Меры до приговора

До суда могут применяться обязательство являться, поручительство, ограничение поездок, временная сдача опасного артефакта или содержание под стражей.

Содержание под стражей применяется только при доказанном риске побега, насилия, уничтожения доказательств или воздействия на свидетелей. Богатство, отсутствие дома-покровителя или необычная магическая природа сами по себе таким риском не являются.

Статья 13. Обвинительный лист

Обвинительный лист должен назвать:

- 1 подсудимого;
- 2 совершённое, по мнению обвинения, деяние;
- 3 место и примерное время;
- 4 форму вины;
- 5 статью Уголовного кодекса;
- 6 доказательства каждого обязательного признака.

Суд не вправе осудить лицо за деяние, которого нет в обвинительном листе.

Статья 14. Ознакомление с делом

Защита получает обвинительный лист и доступные материалы не позднее чем за три полных дня до суда. Скрытое обвинением доказательство не принимается, кроме случая, когда оно возникло позднее и защита получила достаточное время на проверку.

Статья 15. Предварительные требования

До исследования доказательств сторона может просить суд:

- прекратить дело из-за отсутствия состава преступления;
- исключить незаконно полученное или явно ненадёжное доказательство;
- проверить целостность печати, реестра или памяти;
- вызвать эксперта;
- отвести судью;
- перенести заседание, если подготовка объективно невозможна.

Раздел IV. Доказательства и магия

Статья 16. Допустимые доказательства

Суд принимает относящиеся к делу показания, предметы, документы, записи реестров, следы, заключения экспертов и проверяемые магические отображения.

Доказательство оценивается по происхождению, сохранности, возможности подделки и согласованности с другими сведениями. Ни один вид доказательства не имеет заранее установленной силы.

Статья 17. Сохранность доказательства

Лицо, предъявляющее предмет, образец крови, клов, запись памяти или магический слепок, должно объяснить:

- кто его получил;
- где и как он хранился;
- кто имел к нему доступ;
- какие заклинания на него воздействовали.

Необъяснённый разрыв в хранении уменьшает достоверность, а при возможности подмены ведёт к исключению доказательства.

Статья 18. Кровь и кровная подпись

Кровь может подтверждать происхождение образца или использование подписи. Сама по себе она не доказывает, что лицо находилось на месте, действовало лично или имело преступное намерение.

Обвинение обязано исключить перенос, кражу, законную передачу, посмертное получение и воспроизведение подписи.

Государственный клов должен исследоваться вместе с журналом обращений к нему. Копия без подлинника и журнала не считается достаточной.

Статья 19. Реестры и печати

Запись государственного реестра считается подлинной, пока не показаны признаки ошибки или вмешательства. После появления таких признаков сторона, ссылающаяся на запись, обязана подтвердить её независимой копией, журналом изменений или показаниями регистратора.

Печать подтверждает только то событие, для которого она создана. Исполнение печатью наказания за нарушение договора не заменяет судебного установления вины.

Статья 20. Прорицание и наблюдение

Видение, гадание, поиск по крови и дальнейшее наблюдение могут указывать направление расследования, но не служат единственным доказательством вины.

Для принятия такого доказательства маг должен раскрыть способ, цель, время и использованный фокус. Другой допущенный судом маг получает возможность проверить результат.

Статья 21. Мысли, память и истина

Чтение мыслей, извлечение памяти и помещение в область принудительной правды допускаются только с добровольного согласия либо по отдельному приказу суда при расследовании преступления IV-V ступени.

Отказ пройти такую процедуру не доказывает вину.

Полученный результат не может быть единственным доказательством: мысли могут быть ошибочны, память - изменена, а правдивые слова - неполны.

Статья 22. Мёртвые, духи и призванные свидетели

Показания мёртвого, духа, фамильяра или призванного существа принимаются, если суд установил его личность, самостоятельность ответа и отсутствие контроля со стороны вызывающего.

Такие показания требуют независимого подтверждения, если свидетель не способен отвечать на уточняющие вопросы.

Статья 23. Незаконно полученное доказательство

Доказательство, добытое пыткой, незаконным проникновением в разум, подменой личности или преступным изъятием крови, исключается. Сведения об отдельном источнике, найденном благодаря ему, могут быть приняты только если этот источник неизбежно обнаружили бы законным путём.

Статья 24. Эксперт

Эксперт объясняет метод и пределы своей проверки, а не решает вопрос виновности. Сторона вправе вызвать другого эксперта. При расхождении суд может назначить независимую проверку за счёт казны.

Раздел V. Личность и свободная воля

Статья 25. Изменённая форма

Иллюзия, превращение, новое тело, возвращение к жизни или временное отсутствие тела сами по себе не создают новую личность и не прекращают прежних прав и обязанностей.

Если после разделения возникают два самостоятельных разума, каждый отвечает только за собственные действия после разделения.

Статья 26. Несколько волей в одном теле

Если одним телом управляли несколько личностей, обвинение обязано доказать, чья воля управляла преступным действием. Общая кровь или общее тело не создают общей уголовной вины.

Статья 27. Магическое принуждение

Лицо не отвечает за действие, совершённое без управления собственным телом или волей. Если лицо добровольно и осознанно допустило опасное управление собой, оно отвечает за собственную неосторожность и предварительное содействие, но не автоматически за все действия управлявшего.

Раздел VI. Порядок заседания

Статья 28. Открытие суда

Перед слушанием служитель суда проверяет охранные печати и просит участников объявить действующие чары, проклятия, фамильяров и артефакты, способные влиять на восприятие, волю или запись происходящего.

Соккрытие такого воздействия может повлечь удаление из зала и отдельное обвинение. Обычные лечебные, защитные и вспомогательные чары разрешены, если суд не объяснит конкретный риск.

Статья 29. Исследование доказательств

Каждое доказательство сначала предъявляет вызвавшая сторона. Затем вопросы задаёт другая сторона, после неё - суд.

Свидетелю нельзя подсказывать желаемый ответ при первоначальном допросе. При встречных вопросах допустимо проверять конкретную версию и указывать на противоречие.

Статья 30. Возражения

Участник может кратко сказать «возражаю» и назвать одну причину:

- не относится к делу;
- вопрос подсказывает ответ;
- повторение;
- свидетель предполагает, а не знает;
- источник не установлен;
- доказательство могло быть изменено;
- нарушена защищённая тайна;
- на участника воздействует необъявленная магия.

Суд отвечает «принято» или «отклонено» и при необходимости даёт одно краткое объяснение. Спор с этим решением заносится в протокол для обжалования, но не останавливает заседание.

Статья 31. Заключительные речи

В заключительной речи нельзя предъявлять новые доказательства. Сначала выступает обвинение, затем защита. После этого подсудимый имеет последнее слово, которое не прерывается вопросами.

Молчание в последнем слове не учитывается против подсудимого.

Раздел VII. Вердикт, наказание и обжалование

Статья 32. Вердикт

Суд отдельно указывает, доказан ли каждый обязательный признак обвинения. Вердикт содержит краткое объяснение, на какие доказательства суд опирался и почему отверг существенные доводы другой стороны.

При оправдании все ограничения по этому обвинению немедленно снимаются.

Статья 33. Назначение наказания

После обвинительного вердикта стороны отдельно высказываются о наказании, возмещении вреда, смягчающих и отягчающих обстоятельствах.

До этого обсуждения сведения о богатстве, титуле, прежней славе или ожидаемой каре не должны влиять на решение о виновности.

Статья 34. Обжалование

Жалоба подаётся в течение семи дней после объявления приговора. Основаниями являются:

- существенное нарушение процедуры;
- неправильное толкование закона;
- недопустимое доказательство;
- обнаруженное магическое вмешательство;
- новое доказательство, которое нельзя было получить ранее.

До рассмотрения жалобы не исполняются смертная казнь, необратимое запечатывание дара, уничтожение души, изгнание без права возвращения и принудительная отправка на Аудиенцию.

Оправдательный вердикт не отменяется только ради повторной оценки тех же доказательств.